



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1974 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2024-50714207- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*HOLCIM ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1974).*”

La presentación de fecha 16 de mayo de 2024 mediante la cual HOLCIM ARGENTINA S.A. notificó la adquisición del control exclusivo sobre TENSOLITE S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-12179901-APN-SCE#ANC), emitido el 3 de febrero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del 100% del capital social y votos de TENSOLITE S.A. por parte de HOLCIM ARGENTINA S.A. La transacción se instrumentó mediante la *Oferta de Compraventa de Acciones* enviada por Rodolfo DI BACCO y Rossana Beatriz DI BACCO a HOLCIM el 4 de abril de 2024, la que fue aceptada en la misma fecha. El perfeccionamiento de la operación se produjo el 9 de mayo de 2024.

HOLCIM ARGENTINA S.A. es una subsidiaria de la cementera suiza HOLCIM LTD. y se dedica a la

fabricación y comercialización de cemento Portland, hormigón elaborado, agregados pétreos y morteros. Cuenta con cuatro plantas de cemento en las provincias de Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires.

TENSOLITE S.A. —empresa objeto de la operación— se dedica a la fabricación y comercialización de premoldeados de hormigón para el sector de la construcción. Posee dos plantas de producción: una en Río Segundo (Córdoba) y otra en Los Pocitos (Tucumán).

La notificación se realizó en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre TENSOLITE S.A. por parte de HOLCIM ARGENTINA S.A. infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

En su análisis, la Secretaría identificó que la transacción da lugar al reforzamiento de una relación vertical preexistente entre la actividad de fabricación y comercialización de cemento Portland realizada por HOLCIM, *aguas arriba*, y la fabricación y comercialización de premoldeados de hormigón por parte de TENSOLITE, *aguas abajo*.

Respecto del mercado de cemento Portland, la Secretaría determinó que el mismo tiene alcance nacional y cuenta con cuatro empresas elaboradoras: LOMA NEGRA, CEMENTOS AVELLANEDA, PCR y HOLCIM. Si bien se trata de un mercado altamente concentrado, la participación de HOLCIM fue inferior al 30% durante el trienio 2021-2023 (25,9% en 2023). La Secretaría estimó que, aun cuando HOLCIM tuviese el incentivo de cerrar su provisión de cemento a competidoras de TENSOLITE, carecería de la habilidad para hacerlo, dada la presencia de empresas de peso *aguas arriba* con capacidad para satisfacer una eventual demanda adicional.

En relación con el mercado de premoldeados de hormigón, la Secretaría determinó que cuenta con un número relevante de competidores a nivel nacional y que el peso de TENSOLITE como demandante de cemento Portland resulta marginal. Consecuentemente, concluyó que las partes carecerían tanto de la habilidad como del incentivo económico para implementar estrategias de cierre.

La Secretaría también evaluó las presentaciones efectuadas por terceros y los argumentos formulados por la parte notificante en respuesta, concluyendo que los planteos resultan infundados por cuanto: la participación de HOLCIM en el mercado de cemento Portland es inferior al 30%; el mercado *aguas arriba* cuenta con oferentes de significativa entidad con capacidad para abastecer la demanda; el peso de TENSOLITE como demandante de cemento a nivel nacional es marginal; y el mercado de premoldeados representa un segmento de demanda relativamente menor dentro del conjunto de usos del cemento Portland.

Finalmente, la Secretaría evaluó las cláusulas de restricciones accesorias a la competencia estipuladas en el contrato —las cuales fueron modificadas por las partes reduciendo el plazo de no competencia y de no captación a cinco años en ambos casos— y concluyó que no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 3 de febrero de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del 100% del capital social y votos de TENSOLITE S.A. por parte de HOLCIM ARGENTINA S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a HOLCIM ARGENTINA S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-50714207- -APN-DR#CNDC, caratulado: "HOLCIM ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC.1974).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre TENSOLITE S.A. ("TENSOLITE") por parte de HOLCIM ARGENTINA S.A. ("HOLCIM").
2. La misma se instrumentó mediante la *Oferta de Compraventa de Acciones* enviada por Rodolfo DI BACCO y Rossana Beatriz DI BACCO (los "Vendedores") a HOLCIM, el 4 de abril de 2024, la que fue aceptada en la misma fecha.
3. Cabe aclarar que Rodolfo DI BACCO era el titular del 73,7% del capital social y votos de TENSOLITE, en tanto que Rossana Beatriz DI BACCO era la titular del 26,3% restante.
4. HOLCIM es una subsidiaria de la cementera suiza HOLCIM LTD. Se dedica a la fabricación y comercialización de cemento Portland, hormigón elaborado, agregados pétreos y morteros. Cuenta con cuatro plantas de cemento en las provincias de Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires.
5. TENSOLITE —objeto de la operación— se dedica a la fabricación y comercialización de premoldeados de hormigón para el sector de la construcción. Posee dos plantas de producción: una en Río Segundo (Córdoba) y otra en Los Pocitos (Tucumán).
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 9 de mayo de 2024 y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 16 de mayo de 2024.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 16 de mayo de 2024, HOLCIM notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

10. El 21 de mayo de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, la ex CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
11. El 11 de septiembre de 2024 se cursaron requerimientos de información a competidores en los mercados de cemento y premoldeados de hormigón:

Tabla 1 | Requerimientos del 11 de septiembre de 2024

Empresa	Mercado	Respuesta
Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A.	Cemento	Sí
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.	Cemento	Sí
Cementos Avellaneda S.A.	Cemento	Sí
Shap S.A.	Premoldeados de hormigón	No
Corblock S.A.I.C.	Premoldeados de hormigón	No
Cerámica Salteña S.A.	Premoldeados de hormigón	No
Tensar S.A.	Premoldeados de hormigón	Sí
Norviguet S.R.L.	Premoldeados de hormigón	Sí
Viguetec	Premoldeados de hormigón	Sí
Cevig S.A.	Premoldeados de hormigón	No

12. El 9 de octubre de 2024 se cursaron requerimientos adicionales a competidores en premoldeados de hormigón:

Tabla 2 | Requerimientos del 9 de octubre de 2024

Empresa	Respuesta
Prear Pretensados Argentinos S.A.	No
Premol S.R.L.	Sí
Vite S.A.	No
Pretensados Córdoba S.R.L.	No
Rio Block's S.R.L.	Sí
Astori Estructuras S.A.	No
Premoldeados Posadas S.R.L.	Sí
Pila Pretensados S.A.	No
Industrias Chirino S.A.	Sí
Hormitrans S.R.L.	No

13. Habiéndose recabado información suficiente, corresponde en este acto dejar sin efecto los requerimientos pendientes de respuesta cursados a Shap S.A., Corblock S.A.I.C., Cerámica Salteña S.A., Cevig S.A., Prear Pretensados Argentinos S.A., Vite S.A., Pretensados Córdoba S.R.L., Astori Estructuras S.A., Pila Pretensados S.A. y Hormitrans S.R.L.

14. En junio de 2025 se cursaron nuevos requerimientos a Loma Negra, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cementos Avellaneda, con ampliatorios en julio de 2025. Todos fueron contestados.
15. El 26 de diciembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
16. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 26 de diciembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

17. La operación notificada consiste en la adquisición del 100% del capital social y votos de TENSOLITE por parte de HOLCIM.
18. A continuación, se consignan las empresas afectadas en la operación junto a una breve descripción de las actividades económicas principales desarrolladas en el país.

Tabla 3 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad
Grupo Comprador	
HOLCIM	Fabricación y comercialización de cemento Portland, ¹ hormigón elaborado, agregados pétreos y producción de morteros. En el caso del cemento, cuenta con cuatro plantas elaboradoras ubicadas en las provincias de Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires.
QUITAM S.A.	Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas.
Objeto	
TENSOLITE	Fabricación y comercialización de premoldeados de hormigón elaborados para el sector de la construcción. Posee una planta de producción en Río Segundo, provincia de Córdoba, y otra en Los Pocitos, provincia de Tucumán.

Fuente: SCE a partir de información aportada por la parte notificante.

19. Cabe señalar que la parte notificante informó que la empresa objeto adquiriría el cemento Portland de HOLCIM en forma previa a la operación analizada.
20. Conforme surge de la información precedente, la transacción bajo análisis da lugar a un reforzamiento de una relación vertical preexistente entre la actividad de fabricación y comercialización de cemento Portland realizada por HOLCIM, *aguas arriba*, y la fabricación y comercialización de premoldeados de hormigón por parte de TENSOLITE, *aguas abajo*.

¹ También llamado “cemento gris”.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición de los mercados relevantes

III.2.1.1. Mercado de cemento Portland, *aguas arriba*

21. El cemento es un conglomerante hidráulico utilizado principalmente como material de construcción y está formado principalmente a partir de calcio, silicio, hierro, aluminio y yeso. El calcio es el componente principal y se obtiene a partir de la piedra caliza, el silicio de la arena o arcilla, el aluminio de la bauxita, el hierro de numerosos minerales y el yeso del aljez; se necesitan pequeñas cantidades de estos últimos tres componentes.
22. Existen varios tipos de cementos que se diferencian en las cantidades utilizadas de los materiales anteriores. Los más importantes son: puzolánico, de alto horno, con filler calcáreo, compuesto y Portland (o normal), se destaca este último dado que es el más utilizado en la construcción.
23. Según los propios antecedentes,² la ex CNDC definió que *“El Cemento Portland es un ligante hidráulico artificial de estructura compleja elaborado a partir de un proceso químico que combina elementos minerales con el tratamiento posterior de los mismos. El producto así obtenido constituye uno de los elementos básicos de las estructuras mecánicas resistentes utilizadas en toda variedad de construcción. Consiste esencialmente en un compuesto homogéneo de cal y sílice, con pequeñas proporciones de otros componentes como óxido de hierro y alúmina, tratados técnicamente en hornos hasta la fusión parcial y sintetización de la mezcla homogénea llamada “Clinkerización”. Los granos obtenidos de este proceso, llamados Clinker portland, son molidos hasta obtener el producto final.”*
24. A su vez, señaló que *“Los cementos portland entran en la categoría de los llamados “cementos grises” que se diferencian de otros tipos de cementos entre los cuales los más importantes son el cemento blanco para el uso en estructuras —elaborado a partir de recursos naturales de características especiales o bien a través del coloreado del cemento normal— y el cemento aluminoso, que posee un alto contenido de alúmina que se destina fundamentalmente para uso refractario”.*
25. Por todo lo anterior, se adopta, en el marco del presente análisis, la definición de mercado relevante de producto establecida por la ex CNDC con anterioridad,³ a saber: el mercado de producción y comercialización de cemento Portland.
26. Respecto del mercado geográfico relevante, el mismo tiene alcance nacional⁴ en concordancia con los propios antecedentes.⁵

² Ver Dictamen ex CNDC N.º 512 de fecha 4 de octubre de 2005, correspondiente al Expte. N.º S01:0198846/2005 (Conc. 513) del Registro del ex Ministerio de Economía y Producción; Dictamen CNDC N.º 513 de fecha 25 de julio de 2005, correspondiente al Expte. N.º 064-012896/1999 (Conducta 506) del Registro del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; Dictamen CNDC N.º 1060 de fecha 10 de junio de 2014, correspondiente al Expte. N.º S01:0202588/2012 (Conc. 1001) del Registro del ex Ministerio de Economía y Producción; y Disposición DISFC-2022-36-APN-CNDC#MDP (Ref. IM 6 – Recomendación a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland) del 27 de abril de 2022.

³ Ídem anterior.

⁴ Con anterioridad se determinó que *“...el cemento es considerado prácticamente un commodity con muy baja diferenciación por producto e información completa sobre la técnica de producción. La inexistencia de un mercado internacional competitivo al estilo de los existentes para el comercio de los commodities primarios como metales y productos agrícolas, se debe principalmente a las dificultades técnicas y los costos de transporte que disminuyen el grado de transabilidad”.*

⁵ Ver Dictamen ex CNDC N.º 512 de fecha 4 de octubre de 2005, correspondiente al Expte. N.º S01:0198846/2005 (Conc. 513) del Registro del ex Ministerio de Economía y Producción; Dictamen CNDC

III.2.1.2. Mercado de premoldeados de hormigón, *aguas abajo*

27. El hormigón premoldeado es un material de construcción versátil y resistente. Debido a sus características ventajosas, se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo edificios (vigas, losas, columnas, cimentaciones, estructuras de aparcamiento, entre otros), puentes (vigas, vigas cajón, dovelas, tableros, entre otros), estructuras de transporte (postes de luz, barreras de sonido, túneles, entre otros), estructuras de almacenamiento (silos, tanques, torres de agua, entre otros), tuberías de presión, postes eléctricos, elementos de contención, entre las más importantes. Los premoldeados de hormigón son una opción popular para estas aplicaciones debido a su capacidad para cubrir grandes distancias, soportar grandes cargas y ofrecer una mayor durabilidad en comparación con el hormigón armado tradicional.
28. Cabe destacar que, desde el punto de vista de la demanda, no existe sustitución entre los distintos tipos de premoldeados de hormigón, en tanto el universo de productos es muy amplio, con diversos usos y aplicaciones. Según las notificantes, los premoldeados de hormigón satisfacen, individualmente, necesidades específicas en el proceso de construcción y por ello su diseño responde al uso concreto que se le da en una construcción o proyecto. En tal sentido, una vigueta, una viga, una columna o un bloque son productos complementarios entre sí, más que sustitutos desde el lado de la demanda.
29. Desde el punto de vista de la oferta, resulta relativamente sencillo para un productor de premoldeados realizar la elaboración de cualquier otro tipo de premoldeado de hormigón, al compartir éstos la tecnología y los insumos principales (cemento, piedra, hierro, arena y agua) dentro del proceso productivo.⁶ De hecho, las notificantes informaron que en esta actividad la competencia ocurre entre carteras de productos de hormigón premoldeado, de modo que dichas carteras suelen ser muy disímiles entre los propios fabricantes ya que no todos cubren el universo completo de productos existentes, pero cuentan con el potencial para eventualmente ingresar al mercado de un producto en particular, de querer hacerlo.⁷ Así, la existencia de sustituibilidad del lado de la oferta sugiere la existencia de un mercado de premoldeados de hormigón.
30. Según la Comisión Europea,⁸ “ha identificado previamente un mercado relevante para productos de hormigón prefabricado, distinto de otros materiales de construcción como el hormigón preparado, los áridos y el cemento, en el cual los productos de hormigón premoldeado son extremadamente diversos y comprenden: pilares, vigas,

N.º 513 de fecha 25 de julio de 2005, correspondiente al Expte. N.º 064-012896/1999 (Conducta 506) del Registro del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; Dictamen CNDC N.º 1060 de fecha 10 de junio de 2014, correspondiente al Expte. N.º S01:0202588/2012 (Conc. 1001) del Registro del ex Ministerio de Economía y Producción; y Disposición DISFC-2022-36-APN-CNDC#MDP (Ref. IM 6 – Recomendación a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland) del 27 de abril de 2022.

⁶ En dicho sentido, la parte notificante indicó que no existen cuestiones tecnológicas insalvables que impidan la ampliación del menú de opciones a comercializar (esto es, el diseño o adquisición del “molde” donde se vuelca o inyecta el hormigón que permite el “premoldeado” del nuevo producto a producir).

⁷ Según las partes notificantes, no existen impedimentos de consideración para que una empresa pueda adicionar un producto de hormigón premoldeado a su cartera o reemplazar uno por otro si las condiciones de mercado resultan atractivas (por ejemplo, un aumento no transitorio de precio) en un lapso breve.

⁸ Resolución de la Comisión Europea de fecha 7 de agosto de 2007, HEIDELBERG CEMENT/HANSON (M. 4719), párrafo 24.

viguetas, barreras de carretera, contenedores, vigas de ferrocarril y bloques prefabricados para la construcción de viviendas.

31. En atención a la definición del mercado relevante de producto, esta SCE no cuenta con antecedentes en materia de hormigón premoldeado. Si bien, desde el punto de vista del producto involucrado, podría incluirse en el mismo mercado al hormigón armado tradicional, dado que tiene ciertas aplicaciones en común con el hormigón premoldeado,⁹ desde el punto de vista de la defensa de la competencia resulta conveniente considerar únicamente al universo de productos de hormigón premoldeado a fin de delimitar un mercado más restringido. Aun así, debido a la ausencia de problemas de competencia bajo dicha definición, se opta por dejarla abierta en esta ocasión.
32. En relación con el mercado geográfico relevante, y siguiendo los precedentes internacionales,¹⁰ esta SCE considera que éste tiene dimensión nacional, en atención a que la producción y comercialización de premoldeados de hormigón se realiza a lo largo de todo el territorio nacional.

III.2.2. Análisis del reforzamiento vertical

III.2.2.1. Mercado de cemento Portland, *aguas arriba*

33. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado por empresa competidora, incluyendo a HOLCIM, en las ventas de cemento Portland (en volumen) en Argentina, durante el trienio 2021-2023:

Tabla 2 | Participaciones de mercado por empresa en la comercialización de cemento Portland (en toneladas) en Argentina, 2021-2023

Empresa	Ventas de cemento Portland (en tn)		
	2021	2022	2023
HOLCIM	27,3%	25,6%	25,9%
LOMA NEGRA	(40-45%)	(40-45%)	(40-45%)
CEMENTOS AVELLANEDA	(25-30%)	(25-30%)	(25-30%)
PCR	(0-5%)	(0-5%)	(0-5%)
Total mercado	12.010.733	12.888.754	12.498.179

⁹ El hormigón armado, que se refuerza con barras de acero, podría resultar sustituto de los premoldeados de hormigón en las siguientes aplicaciones: losas, pilotes prefabricados de hormigón, muros, vigas y columnas.

¹⁰ Caso No COMP/M.3713 HOLCIM/Aggregate Industries de fecha 14 de marzo de 2005; Caso No COMP/M.1874 - LAFARGE / BLUE CIRCLE de fecha 7 de abril de 2000; Caso No COMP/M.2317 - LAFARGE / BLUE CIRCLE (II) de fecha 1° de marzo de 2001; Caso No COMP/M.3415 - CRH / SEMAPA / SECIL JV de fecha 28 de mayo de 2004; Caso No IV/M.1157 - SKANSKA/SCANCEM de fecha 11 de noviembre de 1998.

Fuente: SCE a partir de información aportada por la parte notificante y terceros consultados.¹¹

34. Resulta oportuno recordar que, debido a que las involucradas mantenían un vínculo comercial en forma previa a la presente transacción, se trata, en este caso, del reforzamiento de una relación vertical preexistente.¹²
35. A su vez, cabe señalar que, según los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “*Lineamientos*”)¹³ una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de una eventual reducción de la competencia.
36. De la tabla anterior se observa que el mercado de cemento Portland cuenta con la presencia de sólo cuatro empresas elaboradoras y comercializadoras del producto en el país: LOMA NEGRA, CEMENTOS AVELLANEDA, PCR y la propia HOLCIM¹⁴. De este modo, se trata de un mercado altamente concentrado, hecho que se refleja en el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI),¹⁵ que fue de 3.347 puntos en el año 2023.
37. A pesar del bajo grado de competencia en este mercado, la participación de HOLCIM no resulta preocupante en tanto fue inferior al 30% a lo largo del trienio en consideración (26% en 2023).
38. Vale decir, aun cuando la involucrada tuviese el incentivo de cerrar su provisión de cemento Portland a las competidoras de TENSOLITE, *aguas abajo*, esta SCE estima que carecería de la habilidad para hacerlo, dada la presencia de empresas de peso *aguas arriba*, como LOMA NEGRA y CEMENTOS AVELLANEDA, con capacidad para satisfacer una eventual demanda adicional por parte de clientes dedicados al hormigón premoldeado. En concreto, esas dos empresas rivales acaparan, en conjunto, aproximadamente el 70-75% de las ventas anuales de cemento Portland en el país.
39. Asimismo, en base a información provista en el expediente, esta SCE considera que HOLCIM tampoco tendría el incentivo de abastecer únicamente a la empresa objeto en perjuicio de sus rivales en el mercado de premoldeados de hormigón, en atención al peso poco significativo de TENSOLITE tanto en las ventas totales de cemento Portland a nivel nacional como en sus propias ventas anuales, como se verá más adelante, ya

¹¹ En atención al pedido de confidencialidad efectuado por LOMA NEGRA, CEMENTOS AVELLANEDA y PCR, en respuesta al requerimiento de información realizado por la ex CNDC de fecha 13 de junio de 2025, las participaciones de mercado por empresa competidora se muestran en forma de rango.

¹² La parte notificante informó que las empresas involucradas no elaboran los productos involucrados para terceros ni tampoco tercerizan (en todo o en parte) su fabricación en instalaciones de terceros.

¹³ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de la ANC.

¹⁴ Cabe señalar que la menor competencia responde a que se trata de un mercado que carece de productos importados.

¹⁵ Se trata de un indicador que se utiliza para medir la concentración del mercado. Se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de las empresas que actúan en el mercado. Los *Lineamientos* establecen que una operación de concentración puede no ser problemática desde el punto de vista de la competencia si el mercado resultante presenta un valor IHH inferior a los 2.000 puntos o bien, si la variación del mismo como consecuencia de la operación se incrementa en un valor menor a los 150 puntos. A su vez, las pautas estadounidenses para la evaluación de concentraciones horizontales (“Horizontal Merger Guidelines”, DOJ-FTC, agosto de 2010), establecen que un mercado puede considerarse desconcentrado cuando el IHH es inferior a 1500 puntos, moderadamente concentrado cuando se encuentra entre los 1500 y los 2500 puntos, y altamente concentrado cuando el IHH supera los 2500 puntos.

que el costo económico de una estrategia de estas características superaría cualquier beneficio producto de una inmediata disminución de sus ventas en volumen.

40. En relación con lo anterior, es dable mencionar que la fabricación de hormigón premoldeado es tan sólo una entre varias actividades económicas que componen la demanda nacional de cemento Portland en Argentina no siendo, incluso, la más relevante (en términos de las ventas anuales del producto en volumen).
41. Durante la investigación, esta SCE requirió a competidores de HOLCIM que informen cuáles son, en orden de importancia, los usos que en el país se le dan al cemento Portland. Las respuestas coinciden en que el sector de premoldeados de hormigón representa una porción menor de la demanda total.
42. Cementos Avellaneda, en su presentación del 2 de julio de 2025, respondió que las principales actividades demandantes serían: (i) trabajos de albañilería (carpetas, revoques, otros); (ii) plantas de hormigón elaborado (estructuras de hormigón armado, pavimento); (iii) premoldeados de hormigón; (iv) fabricación de premezclados (pegamentos cementicios, revoques, morteros técnicos); (v) estabilización de suelos; y (vi) industria del petróleo.
43. Por su parte, PCR, en su escrito del 8 de julio de 2025, indicó que el sector de premoldeados de hormigón sería el de menor peso en la demanda nacional de cemento Portland —aproximadamente el 2% de las ventas anuales en volumen, según su estimación—, detrás del sector de la construcción en general, la fabricación de hormigón elaborado, el sector de petróleo y gas, y la minería.

III.2.2.2. Mercado de premoldeados de hormigón, *aguas abajo*

44. Inicialmente, resulta importante enfatizar que los premoldeados de hormigón consisten en una diversidad de productos relacionados al sector de la construcción (viviendas, infraestructura en general), tales como viguetas, bloques, vigas, durmientes, caños, adoquines, pilares, barreras de carretera, entre los más comunes.
45. Cabe destacar que se trata de un mercado carente de información pública en tanto no existe entidad pública ni privada que releve información sobre esta actividad que permita una mejor caracterización del mercado en cuestión (facturación, capacidad instalada, participaciones de mercado).
46. Incluso, según la parte notificante, el mercado cuenta con una alta tasa de informalidad, existiendo pequeños productores de premoldeados de hormigón que no figuran en ningún registro pero que contribuyen a la oferta de productos como viguetas, bloques, adoquines, postes, vigas, entre otros.
47. A pesar de lo anterior, las notificantes informaron de un sitio *web* especializado en directorios de empresas (www.infoinfo-ar.com), que muestra la existencia de alrededor de 50 empresas operando en Argentina -entre ellas TENSOLITE- en el rubro “premoldeados de hormigón”.¹⁶ Esta información permite inferir que se trataría de un mercado competitivo a nivel nacional.
48. Si bien TENSOLITE efectuó compras de cemento Portland a HOLCIM en forma previa a la transacción analizada, también se abasteció de otro proveedor de cemento Portland, manteniendo el vínculo comercial incluso después de dicha transacción.
49. Conforme surge del expediente TENSOLITE fue escalando posiciones en el ranking de principales clientes de HOLCIM a lo largo del período bajo análisis y, aun así, su participación en las ventas totales anuales (en volumen) de HOLCIM se mantuvo poco

¹⁶ <https://www.infoinfo-ar.com/busqueda/premoldeados-de-hormigon>

significativa (0-5%). Esto, producto de que, además de la fabricación de premoldeados de hormigón, existen otras actividades económicas que demandan cemento Portland a nivel nacional, tal lo analizado con anterioridad.

50. Incluso, los datos muestran que el peso de TENSOLITE en las ventas totales de cemento Portland (en toneladas) a nivel nacional ha sido reducido a lo largo del período 2021-2023 (0-5%).
51. En particular, el riesgo de cierre del acceso al insumo depende de la participación del proveedor integrado como oferente del insumo en dicho mercado, mientras que el riesgo de cierre de la demanda depende de la participación del demandante integrado como comprador del mismo insumo, y no de su participación en el mercado aguas abajo como tal. En el caso bajo análisis, aun cuando TENSOLITE participe en el mercado de premoldeados de hormigón, su peso como demandante de cemento Portland —mercado en el cual se produce la vinculación vertical— resulta marginal a nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de que la entidad resultante cuente con la capacidad económica para implementar estrategias de cierre, ya sea por el lado de la oferta o de la demanda del insumo.
52. En función de todo lo expuesto, esta SCE entiende que las partes carecerían tanto de la habilidad como del incentivo económico para implementar estrategias de cierre en el mercado de elaboración de premoldeados de hormigón, en perjuicio de las cementeras competidoras de HOLCIM, toda vez que el peso de TENSOLITE como demandante de cemento Portland resulta marginal a nivel nacional. En consecuencia, la operación bajo análisis no presenta entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos ni para ocasionar un perjuicio al interés económico general, por lo que no despierta preocupación desde la perspectiva de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

53. Esta SCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el «*Contrato de Compraventa de Acciones*».
54. La «*Cláusula 10.3- (a) No Competencia*», dispuesta en el mismo acuerdo, estipula que cada uno de los Vendedores se comprometen — por un período de VEINTE (20) años a partir de la fecha de cierre de la transacción — a no emprender o llevar a cabo por sí o por interpósita persona, directa o indirectamente a título oneroso o gratuito, actividades en competencia directa o indirecta con las actividades de TENSOLITE.
55. La «*Cláusula 10.3- (c) No Captación*», dispuesta en el mismo acuerdo, estipula que los Vendedores, por un período de DIEZ (10) años no captarán, atraerán, contratarán, emplearán ni intentarán captar, atraer, etc., a cualquier cliente o empleado de TENSOLITE.
56. Con posterioridad, y de manera espontánea, las partes acordaron modificar dichas cláusulas, reduciendo el plazo de la obligación de no competencia y de no captación a CINCO (5) años en ambos casos.
57. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV PRESENTACIONES REALIZADAS POR TERCEROS

58. En el marco de los requerimientos de información, algunos terceros efectuaron presentaciones con observaciones o manifestaron oposición a la operación.
59. La Ley 27.442 no obliga a la Autoridad de Aplicación a expedirse sobre tales presentaciones; no obstante, esta SCE evaluó los planteos efectuados, conforme se expone a continuación.

IV.1. Presentaciones de terceros

60. Las observaciones provinieron de cinco empresas del mercado de premoldeados de hormigón (Norviguet S.R.L., Viguetec S.A., Premoldeados Posadas S.R.L., Rio Blocks S.R.L. e Industrias Chirino S.A.) y de una cementera competidora (Loma Negra).
61. Los terceros del mercado *aguas abajo* alegaron, en líneas generales, que la integración vertical permitiría a HOLCIM beneficiar a TENSOLITE mediante condiciones preferenciales de abastecimiento de cemento (incluyendo ventas por debajo del precio de mercado), lo que se traduciría en precios más bajos de premoldeados y eventual desplazamiento de competidores.
62. En particular:
 - (a) Norviguet S.R.L. sostuvo que ello podría configurar un “abuso de posición dominante.”
 - (b) Viguetec S.A. señaló el potencial restrictivo derivado de que el cemento es un “insumo principal.”
 - (c) Premoldeados Posadas S.R.L. indicó que el impacto sería más sensible en el NEA, con posible reducción de diversidad de oferentes.
 - (d) Rio Blocks S.R.L. afirmó que HOLCIM podría discriminar precios y demorar entregas frente a quienes no adquieran premoldeados.
 - (e) Industrias Chirino S.A. alegó que, con posterioridad a la operación, TENSOLITE estaría comercializando viguetas a precios significativamente inferiores, lo que le habría generado caída de ventas, reducción de turnos y despidos.
63. Por su parte, Loma Negra manifestó preocupaciones sin llegar a oponerse, señalando que la operación podría impactar en el mercado *aguas abajo* y en el canal de distribución.
64. De todas estas presentaciones se confirió traslado a HOLCIM.

IV.2. Respuesta de HOLCIM

65. HOLCIM rechazó las manifestaciones por considerarlas conjeturales e infundadas. Sus principales argumentos fueron:
 - (a) HOLCIM y TENSOLITE son sociedades separadas e independientes, y el grupo cuenta con políticas internas que impedirían ventas sin un racional objetivo de precios.
 - (b) No se habrían verificado cambios relevantes en el precio del cemento vendido a TENSOLITE con posterioridad a la operación, más allá de variaciones explicables por inflación, volumen u otras condiciones comerciales.
 - (c) Los terceros pueden abastecerse de otros oferentes de cemento Portland, en particular Loma Negra y Cementos Avellaneda.

- (d) La fabricación de premoldeados utiliza múltiples insumos además del cemento (piedra, arena, aditivos), y la operación no reduce la cantidad de competidores en ninguno de los mercados.
66. Respecto a planteos específicos, HOLCIM negó prácticas de discriminación o demoras (Rio Blocks), señaló inconsistencias en los dichos de Industrias Chirino sobre la incidencia del cemento en los costos, y reiteró la disponibilidad de abastecimiento alternativo para todos los competidores.

IV.3. Evaluación de esta SCE

67. Las oposiciones se basaron principalmente en la hipótesis de que TENSOLITE accedería a cemento en condiciones artificialmente más favorables, sin aportar datos concretos que permitan corroborar tales extremos.
68. En base al análisis efectuado, esta SCE considera que los planteos resultan infundados por las siguientes razones:
- (a) La participación de HOLCIM en el mercado de cemento Portland es inferior al 30%.
 - (b) El mercado *aguas arriba* cuenta con oferentes de significativa entidad —en particular Loma Negra y Cementos Avellaneda— con capacidad para abastecer la demanda. Esto asegura alternativas de suministro para los productores de premoldeados y limita cualquier eventual estrategia de cierre del insumo.
 - (c) El peso de TENSOLITE como demandante de cemento a nivel nacional es marginal, por lo que una estrategia de provisión exclusiva o discriminatoria no resultaría razonable desde el punto de vista económico.
 - (d) El mercado de premoldeados cuenta con un número relevante de competidores y representa un segmento de demanda relativamente menor dentro del conjunto de usos del cemento Portland.
69. En consecuencia, la operación no sería susceptible de afectar, real o potencialmente, a las cementeras competidoras de HOLCIM ni a los competidores de TENSOLITE en el mercado de premoldeados.

V CONCLUSIONES

70. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARIA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
71. Por ello, opina que corresponde autorizar la presente operación de concentración económica consistente en la adquisición del 100% del capital social y votos de TENSOLITE S.A. por parte de HOLCIM ARGENTINA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
72. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 1974 - Dictamen SCE - Autoriza

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.